получено 03.07.2019г

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.
Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Батайску и Кагальницкому району
Почтовый адрес: ул. Рабочая, 89, г. Батайску, Ростовская область, 346880.
Телефоны: 8 (86354) 5-73-93, факс 8 (86354) 5-73-93. E-mail: 3ogpn_rnd@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении
внеплановой/выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
«14» мая 2019 г. № 87

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Ростовская область, г.Батайск, ул.Орджоникидзе 2 а
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Луганский Сергей Михайлович - подполковник внутренней службы, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области; Пирогов Сергей Иванович - капитан внутренней службы, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области; Яковлев Денис Игоревич - лейтенант внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайску и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, Величко Сергей Евгеньевич – ст.лейтенант внутренней службы, инспектор ОНД и ПР по г. Батайску и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: эксперты не привлекаются.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения ранее выданного предписания № 66/1/1 от 29.06.2018 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок исполнения которого истек.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: контроль соблюдения требований пожарной безопасности и пресечение их нарушений.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

v выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с "05" июля 2019 года.

Проверку окончить не позднее "01" августа 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.6.1 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 4 п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие Проверке: п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; ст. 4 ч. 3, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.12; ст. 4 ч. 2, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) п. 6.12*, а также другие нормативные правовые акты в области пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Рассмотреть документы юридического лица в части, касающейся проверки в срок не более 20 рабочих дней.
2) Обследовать используемые при осуществлении деятельности территории, здания, строения, помещения, оборудование в срок не более 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): п. 1, п. 2, п. 5 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре "; Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 января 2017 года, регистрационный номер 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие права собственности, либо договор аренды на занимаемое помещение (здание), строение, сооружение, территорию, оборудование; документ, подтверждающий полномочия законного представителя (приказ о назначении на должность, копия паспорта, доверенность); приказы по пожарной безопасности (о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, о создании пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины и т.п.); документы, свидетельствующие прохождения обучения мерам пожарной безопасности работниками организации (удостоверения свидетельствующие прохождения пожарно-технического минимума); акты проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода; акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах); другие документы, юридического лица, индивидуального предпринимателя в части, касающейся проверки; иная документация, характеризующая пожарную безопасность объекта; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области
подполковник внутренней службы Луганский С.М.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Яковлев Денис Игоревич – лейтенант внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, тел. (86354)5-73-93, 3ogpn_rnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, подпись, дата, время)